

Số: 56/QĐ-ĐGHT

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản thanh lý
của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

*Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;*

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

*Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 04/2025/HĐ-DVĐG ngày 17/02/2025
giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh và Công ty đấu giá
hợp danh Hồng Tâm về việc đấu giá tài sản thanh lý;*

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cuộc đấu giá tài sản thanh lý
của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh là: Xe ô tô
TOYOTA FORTUNER; Biển kiểm soát: 38N-5977; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Màu bạc; Số
khung: RL4YX59G6A9010526; Số máy: 2TR7004543; Năm sản xuất: 2010; Năm đưa
vào sử dụng: 2010; Xuất xứ: Việt Nam; Tình trạng: Đã qua sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trưởng các phòng: Nghiệp vụ đấu giá; Hành chính - Kế toán; các tổ chức, cá nhân
có liên quan và người tham gia đấu giá căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổng ĐGTS quốc gia (đăng thông báo công khai);
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN
Hà Tĩnh (Niêm yết, phối hợp thực hiện);
- Công ty ĐGHD Hồng Tâm (niêm yết);
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HSDG.



**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
HỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN HÀ TĨNH**
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/QĐ-ĐGHT ngày 26/02/2025 của
Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm)

**CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục cuộc đấu giá tài sản thanh lý của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Điều 3. Thông tin, nguồn gốc tài sản đấu giá

1. Thông tin tài sản:

Xe ô tô TOYOTA FORTUNER; Biển kiểm soát: 38N-5977; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Màu bạc; Số khung: RL4YX59G6A9010526; Số máy: 2TR7004543; Năm sản xuất: 2010; Năm đưa vào sử dụng: 2010; Xuất xứ: Việt Nam; Tình trạng: Đã qua sử dụng.

*** Giấy tờ xe gồm:**

- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 002998 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 30/11/2010.

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DB-2210019 do Công ty Cổ phần đăng kiểm Hà Tĩnh cấp ngày 22/6/2024, có hiệu lực đến hết ngày 21/6/2025.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản cố định thanh lý của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Điều 4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Giá khởi điểm: 251.064.000 đồng (Hai trăm năm mươi một triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn đồng);

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT, các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu phương tiện. Ngoài giá trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá còn phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định.

2. Bước giá cố định: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

3. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng);

4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

Điều 5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách ghi phiếu trả giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Cách ghi phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin có trong phiếu trả giá; không trả thấp hơn giá khởi điểm đã thông báo; khi trả giá có thêm bước giá thì phải trả nguyên lần bước giá.

Giá trả hợp lệ = giá khởi điểm + n bước giá (n là số tự nhiên: 0, 1, 2,...). Những phiếu trả giá không ghi đầy đủ thông tin, sai hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá; điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. **Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:** Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản, thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm; không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Người thuộc đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Quy chế này;

b) Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

c) Chấp nhận từ mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

d) Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký và tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực theo quy định.

*** Lưu ý:**

- Người đăng ký tham gia đấu giá không được ủy quyền cho người khác khi người này cũng là người tham gia đấu giá trong cùng một tài sản;

- Một người không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền cho từ 02 người trở lên để tham gia đấu giá trong cùng một tài sản;

- Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được thực hiện đầy đủ theo Quy chế và nộp cho Công ty theo thời gian đã được thông báo. Công ty không nhận hồ sơ khách hàng sau khi đã hết thời hạn theo thông báo.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá:

Phải có ít nhất 02 người đủ điều kiện tham gia đấu giá, trường hợp đến phiên đấu giá nhưng không có đủ số người tham gia đấu giá theo quy định tại điều này thì phiên đấu giá không tổ chức.

Điều 7. Hồ sơ mời tham gia đấu giá; hồ sơ tham gia đấu giá; cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
- b) Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Phiếu trả giá;
- d) Giấy tờ pháp lý của tài sản.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
- b) Đối với cá nhân: Bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng.
- c) Đối với tổ chức: Bản sao Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CC/CCCD/Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật. Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu và CC/CCCD/Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng của người mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật.
- d) Chứng từ nộp tiền đặt trước.
- e) Phiếu trả giá (theo mẫu).
- f) Văn bản ủy quyền và bản sao CC/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trực tiếp đến tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm. Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Xí, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

CHƯƠNG II:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 8. Kế hoạch tổ chức đấu giá

1. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- a) Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

a) Thời gian: Liên tục trong 03 ngày từ 05/3/2025 đến 07/3/2025 (trong giờ hành chính);

b) Địa điểm: Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Những người không có nhu cầu đi xem tài sản thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và những người này không có quyền khiếu nại sau này về chất lượng tài sản.

3. Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

a) Thời hạn: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 (trong giờ hành chính);

b) Phương thức: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm không trực tiếp thu tiền đặt trước bằng tiền mặt. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

- Số tài khoản: 111002870380

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển tiền: Họ và tên + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Ví dụ: "Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh".

Trường hợp nộp thay phải ghi rõ họ tên của người nộp thay và họ tên của người đăng ký tham gia đấu giá.

Ví dụ: "Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước thay cho Ông/Bà.....tham gia đấu giá tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh".

Lưu ý:

- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền (có đầy đủ nội dung nộp tiền).

- Tiền đặt trước của khách hàng phải báo "có" trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm trước 17h00p ngày 11/03/2025. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo "có" trong tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm sau thời điểm 17h00p ngày 11/03/2025 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai mức tiền đặt trước, sai số tài khoản, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá

a) Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/03/2025 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm, địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Xí, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

b) Cách thức nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm hoặc có thể gửi qua đường bưu chính (Phiếu trả giá phải đến trong thời hạn quy định và Công ty không chịu trách nhiệm về việc thất lạc phiếu trả giá của khách hàng).

5. Thời gian, địa điểm, trình tự, thủ tục niêm phong, bảo quản thùng phiếu trả giá

5.1. Thời gian, địa điểm niêm phong thùng phiếu: Vào lúc 17h00p ngày 11/3/2025 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

5.2. Trình tự, thủ tục niêm phong thùng phiếu:

- Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Bề mặt giấy niêm phong thùng phiếu có con dấu, chữ ký của đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh; con dấu, chữ ký của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm và đại diện người tham gia đấu giá chứng kiến việc niêm phong (nếu có).

- Hình thức niêm phong: Dán kín tất cả các cạnh và các mặt của thùng phiếu bằng bề mặt giấy niêm phong. Các bề mặt giấy sau khi niêm phong phải đảm bảo không bị rách, xước và được bảo vệ bằng lớp băng keo dán kín bề mặt xung quanh thùng phiếu. Việc niêm phong được lập thành Biên bản có chữ ký của các bên tham gia.

5.3. Bảo quản thùng phiếu:

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm chịu trách nhiệm bảo quản thùng phiếu, có hệ thống camera giám sát và lưu hình ảnh trong suốt thời gian cất giữ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

a) Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 14/03/2025;

b) Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

(Người tham gia đấu giá phải có mặt trước giờ tổ chức phiên đấu giá 30 phút để làm thủ tục trước khi vào phòng đấu giá).

CHƯƠNG III:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TẠI PHIÊN ĐẤU GIÁ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Điều 9. Nội quy phòng đấu giá

Để bảo đảm tính trung thực, công bằng, khách quan; giữ gìn an ninh, trật tự tại phiên đấu giá nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm ban hành Nội quy phòng đấu giá với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đại diện tổ chức, cá nhân có liên quan khi đến phòng đấu giá phải chấp hành nghiêm túc các quy định về đấu giá tài sản và các quy định tại Nội quy này.

2. Chỉ những người sau đây được phép vào phòng đấu giá:

- Các thành viên phụ trách phiên đấu giá; Tổ thư ký giúp việc; Khách được mời tham dự chứng kiến phiên đấu giá.

- Những người đã đủ điều kiện tham gia đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá phải mang theo CC/CCCD hoặc Hộ chiếu để xuất trình trước khi vào phòng đấu giá.

Người được ủy quyền tham gia đấu giá phải có Hợp đồng ủy quyền và CC/CCCD hoặc Hộ chiếu đang trong thời hạn có hiệu lực.

4. Người tham gia đấu giá và những người có liên quan không được sử dụng các chất kích thích khi vào phòng đấu giá; không mang theo hung khí, vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.

5. Không hút thuốc, không nói tục hoặc có hành vi thiếu lịch sự trong phòng đấu giá. Không được quay phim, chụp ảnh trong phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của Đấu giá viên phụ trách phiên đấu giá.

6. Ngồi đúng vị trí được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá.

7. Không nói chuyện, trao đổi bàn bạc giữa những người đang tham gia đấu giá với nhau.

8. Tuân thủ sự điều hành của Đấu giá viên phụ trách phiên đấu giá.

9. Phóng viên Báo chí, Truyền hình khi đến lấy tin, bài phải xuất trình Giấy giới thiệu, Thẻ phóng viên theo quy định.

10. Người có hành vi cản trở, phá rối, làm mất trật tự tại phiên đấu giá, không chấp hành Nội quy phòng đấu giá đã bị Đấu giá viên nhắc nhở, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trình tự, thủ tục tại phiên đấu giá

*** Điểm danh, phát thẻ khách hàng:** Người tham gia đấu giá trước khi vào phòng đấu giá được Công ty phát Thẻ khách hàng. Số ghi trên Thẻ khách hàng là mã số định danh đã được đồng bộ thông tin của từng người theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Thẻ khách hàng của người nào chỉ có người đó sử dụng; khách hàng khi được phát thẻ phải có trách nhiệm bảo quản thẻ của mình, không đổi thẻ cho người khác.

Trường hợp khách hàng bị mất thẻ, phải báo ngay cho Công ty để được cấp lại. Kết thúc phiên đấu giá, trước lúc rời khỏi phòng đấu giá, khách hàng lưu ý trả lại thẻ.

Tại phiên giá, những người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt (trừ trường hợp đã có ủy quyền cho người khác). Trường hợp người đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng vắng mặt tại phiên đấu giá mà không có ủy quyền hợp lệ cho người khác thì kết quả trả giá của người này sẽ không được công nhận. Khoản tiền đặt trước của người vắng mặt sẽ bị xử lý theo quy định.

*** Điều hành phiên đấu giá:** Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, thư ký, tổ giúp việc; khách mời tham dự phiên đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và người tham gia đấu giá đang vắng mặt (nếu có); đọc Quy chế cuộc đấu giá và những quy tắc ứng xử trong phòng đấu giá, giải đáp thắc mắc của người tham gia đấu giá (nếu có);

*** Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu:** Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời những người trong thành phần ký Biên bản niêm phong thùng phiếu, người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá kiểm tra về sự nguyên vẹn của niêm phong thùng phiếu. Nếu không có ý kiến nào khác về kết quả kiểm tra thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

Việc mở niêm phong thùng phiếu được lập thành biên bản và ký xác nhận của các thành viên tham gia.

*** Trình tự, thủ tục công bố phiếu trả giá:**

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, (*trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc vắng mặt tại phiên đấu giá*); công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá. Đấu giá viên công bố người có giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất, Đấu giá viên áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp để tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Trường hợp tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Việc bốc thăm được thực hiện thông qua chọn thăm “Trúng đấu giá” hoặc “Không trúng đấu giá”, người bốc được thăm có nội dung “Trúng đấu giá” là người trúng đấu giá.

Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá và đại diện của những người tham gia đấu giá.

Điều 11. Phiếu trả giá hợp lệ; phiếu trả giá không hợp lệ

1. Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, khách hàng ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu trả giá và đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; ghi rõ giá trả bằng số và chữ, giá trả bằng số và bằng chữ phải rõ ràng, trùng khớp, đúng bước giá quy định, ký và ghi rõ họ tên người trả giá. Thông tin trong phiếu chỉ được viết bằng một màu mực, không viết bằng mực đỏ. Trường hợp phiếu trả giá có sự sai lệch giữa số tiền trả giá bằng số và bằng chữ thì số tiền trả giá bằng chữ được xác định là giá trả của người tham gia đấu giá.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu không do Công ty phát hành, phiếu không ghi đầy đủ nội dung in trên phiếu, phiếu trả thấp hơn giá khởi điểm, phiếu không ghi giá trả, phiếu trả không nguyên lần bước giá, có nhiều hơn 01 phiếu trả giá trong 01 phong bì, giá trả phần số và chữ không đọc được, phiếu bị tẩy xóa, không rõ ràng; sử dụng mực đỏ, nhiều màu mực trong một tờ phiếu; nộp phiếu chậm hoặc nộp tiền đặt trước chậm so với thời gian quy định.

Điều 12. Trường hợp rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá, trường hợp người có trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá được tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên áp dụng hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được trả lại khoản tiền đặt trước.

Điều 13. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là

người trúng đấu giá, nếu giá liên kế đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liên kế chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ không được trả lại khoản tiền đặt trước.

Điều 14. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản được ký giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh và người trúng đấu giá mua tài sản trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành. Quá thời hạn nêu trên, người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ được coi là từ chối ký Hợp đồng mua bán tài sản và bị mất khoản tiền đặt cọc.

Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản

1. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Nếu quá thời hạn nêu trên, người mua được tài sản không nộp đủ số tiền mua tài sản như đã thỏa thuận thì bị hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản và bị mất khoản tiền đặt cọc.

2. Phương thức thanh toán:

a) Người trúng đấu giá mua tài sản phải nộp đủ số tiền mua tài sản trúng đấu giá (Sau khi đã trừ khoản tiền đặt cọc) vào số tài khoản: 224420900 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh.

b) Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm chuyển tiền đặt cọc của người trúng đấu giá vào số tài khoản của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành.

Điều 16. Thời hạn, phương thức và địa điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá

1. Thời hạn, phương thức bàn giao tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh chủ trì bàn giao tài sản và giấy tờ liên quan trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá.

Việc bàn giao tài sản giữa các bên được lập thành văn bản và kể từ thời điểm bàn giao, người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm đối với tài sản của mình.

2. Địa điểm: Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá ngay sau kết thúc phiên đấu giá, ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật;

CHƯƠNG IV:

XỬ LÝ KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Xử lý khoản tiền đặt trước

1. Trường hợp trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý khoản tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm chuyển trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 5 Điều này; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp vi phạm các quy định theo Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản.

3. Người không trúng đấu giá khi nhận lại khoản tiền đặt trước phải chịu phí sử dụng dịch vụ của Ngân hàng (nếu có) và được khấu trừ trực tiếp trong số tiền đặt trước của người đó. Mức phí được tính theo quy định của Ngân hàng.

4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp vi phạm quy định tại Điều 19 Quy chế này.

5. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 19. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Xử lý vi phạm

a) Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản;
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

b) Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Người tham gia đấu giá hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm các quy định về đấu giá tài sản như: gây rối trật tự; loan tin, phao tin trái quy định; lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm tiết lộ bí mật, hồ sơ tài liệu và thông tin hoặc có hành vi thông đồng, móc nối, gian lận, hối lộ,... thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo hành vi vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

b) Người tham gia đấu giá, tổ chức cá nhân nếu có kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến trình tự, thủ tục phiên đấu giá thì trực tiếp gửi đơn đến Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm hoặc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh để được xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được thực hiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này làm cơ sở trong việc thực hiện đấu giá tài sản thanh lý của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.

2. Cán bộ, nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm; đơn vị có tài sản; người tham gia đấu giá và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng nghiệp vụ đấu giá của Công ty để tổng hợp trình Giám đốc công ty xem xét, giải quyết./.

GIÁM ĐỐC

Đinh Hồng Tâm

